

특 허 심 판 원
제 부
감정인추천의뢰서

심 판 번 호
사 건 의 표 시
청 구 인
피 청 구 인

위 심판사건의 심리에 필요하여 아래 감정사항에 관한 감정을 하고자 하오니 귀 협회 소속
1인을 감정인으로 추천해 주시기 바랍니다.

감정사항 ※ 별지 첨부 가능

20 . . .

심 판 장 ㉠

※ 감정에 필요한 참고자료가 있는 경우, 심판장에게 제공 요청할 수 있으므로, 필요시
심판정책과 ☎042-481-xxxx(담당자 ○○○)로, 문의하여 주시기 바랍니다.

< 안 내 문 >

1. 감정사항을 확정하기 위해 감정 전 구술심리가 개최될 수 있음을 알려드립니다. 감정 전에 구술심리 개최하는 경우에는, 첨부된 '선서서'를 현장에서 제출하시고, 구술심리를 개최하지 않는 경우에는 감정결과와 함께 '선서서'를 제출하시기 바랍니다.
2. 다음의 감정인 결격사유에 해당하는 경우, 감정인으로 지정하지 않으며(특허심판 증거조사 사무규정 제22조), 모르고 지정한 경우에는 발견 시 지정이 취소될 수 있음을 알려드립니다.

< 감정인 결격사유 >

- 1) 피성년후견인 또는 피한정후견인
 - 2) 파산선고를 받고 복권되지 않은 사람
 - 3) 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 않기로 확정된 후 5년이 지나지 않은 사람
 - 4) 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년이 지나지 않은 사람
 - 5) 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 사람
 - 6) 법원의 판결 또는 다른 법률에 의해 자격이 상실 또는 정지된 사람
 - 7) 공무원으로서 파면의 징계처분을 받은 때로부터 5년이 지나지 않은 사람
 - 8) 공무원으로서 해임의 징계처분을 받은 때로부터 3년이 지나지 않은 사람
 - 9) 감정업무와 관련해 형사처벌 또는 징계처분을 받은 전력이 있는 사람
3. 당사자가 감정인에 대해 편향성 혹은 불공정성을 이유로 기피 신청을 하고자 하는 경우에는, 기피 이유와 소명 방법을 특허법시행규칙 별제 제24호 서식(심판사건 의견서)에 적어 심판부에 제출하시기 바랍니다(특허심판 증거조사 사무규정 제23조).